REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Barbara Cao	Presidente
dott.ssa Nicoletta Sommazzi	Giudice relatore
dott. Lorenzo Azzi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3845/2022** promossa da:

Parte_1 **,** (C.F. *C.F._1*), con l'avv.to EVA BATTAGLINI e con l'avv.to FRANCECSA FILIACI

PARTE RICORRENTE

contro

Controparte_1 rappresentato da *Parte_2* (C.F. *C.F._2*) in qualità di tutore *pro tempore*, con l'avv.to MORENA LIRONI e con l'avv.to ANGELO GARLATI

PARTE RESISTENTE

E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

All'udienza cartolare del 16.5.2024, le parti hanno precisato le conclusioni solo sullo *status* giuridico dei coniugi, domandandone la separazione personale, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 cpc, e chiedendo, quindi, la

rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio in ordine alle condizioni accessorie della separazione.

MOTIVAZIONE

Premesso che:

- i coniugi hanno contratto matrimonio in data 14.7.2011 a Milano, atto non trascritto nei registri dello strato civile;
- dall'unione coniugale sono nate le figlie *Persona_1* (nata a Como l'8.3.2011) e *Persona_2* (nata a Como il 6.2.2015);
- con ricorso in data 28.10.2022 la moglie ha chiesto che il Tribunale dichiari la separazione giudiziale dei coniugi;
- il marito costituendosi non si è opposto alla separazione;
- in esito all'udienza presidenziale sono stati adottati i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati;
- all'udienza cartolare del 16.5.2024, avanti al giudice istruttore, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo *status*, con successiva prosecuzione dell'istruttoria sulle condizioni accessorie.

Considerato che:

- entrambi i coniugi hanno dedotto che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione;
- tale situazione effettivamente emerge chiaramente dalle risultanze processuali;
- quanto alle questioni accessorie la causa deve essere rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- la regolamentazione delle spese processuale deve essere demandata alla statuizione definitiva;

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1) pronuncia, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi, *Parte_1* e *CP_1* *CP_1* che hanno contratto matrimonio in data 14.7.2011 a Milano;
2) provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria, ai fini della prosecuzione del giudizio;
3) riserva alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.

Così deciso in camera di consiglio in Como in data 17.5.2024.

Il Giudice relatore

dott.ssa Nicoletta Sommazzi

Il Presidente

dott.ssa Barbara Cao